

1502120-33.2021.8.26.0542

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... já tinha passado umas 4, 5 ou 6 horas do roubo. Disse que viu 2 indivíduos dentro do veículo. Disse que a abordagem foi após 4 a 6 horas do roubo, em Osasco. Em juízo, o réu disse que já foi condenado por roubo; sobre os fatos, disse que estava no bar perto de casa; por volta de quatro da manhã entrou na favela, quando visualizou policiais no meio da viela; fizeram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502120-33.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502120-33.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253674/2021 - 10º D.P. OSASCO, 20305175 - 10º D.P. OSASCO, 2632/21/440 - 10º D.P. OSASCO, 2253674 - 10º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

KEVIN CALDEIRA PEREIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

KEVIN CALDEIRA PEREIRA e outros, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal sob a alegação de que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 19h15, na Rua Doutor Antônio Ruggiero Junior, altura do numeral 233, Pirituba, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, Capital, agindo em concurso de agentes, previamente ajustado, com união de desígnios e comunhão de propósitos, com outros dois indivíduos não identificados,

subtraiu, em proveito comum, mediante violência física, o veículo Chevrolet/Onix, placas QNC-4111/Osasco-SP, avaliado em R\$39.000,00 (trinta e nove mil reais), uma carteira preta, avaliada em R\$30,00 (trinta reais), a quantia de R\$80,00 (oitenta reais) em espécie, cartões bancários e um relógio de pulso da marca Citizen, avaliado em R\$200,00 (duzentos reais), todos pertencentes à vítima Antônio Santana Pereira, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 10. Segundo apurou-se, nas circunstâncias acima indicadas, o denunciado e seus dois comparsas avistaram o ofendido, prestador de serviços do site "Mercado Livre", desembarcar de seu veículo Chevrolet/Onix, placas QNC-4111/Osasco-SP, para pegar um pacote para fazer uma entrega. Nesse momento, resolutos à prática de crime patrimonial, KEVIN e os demais criminosos decidiram abordar a vítima e foram em sua direção. Ato contínuo, os criminosos agarraram o pescoço da vítima por trás e o jogaram no chão, passando a agredi-la, exigindo a entrega das chaves do automóvel. As agressões somente cessaram quando os agentes criminosos tiraram a chave do veículo da mão da vítima, ainda subtraindo seu relógio de pulso e sua carteira pessoal, contendo dinheiro e cartões. Na sequência, na posse dos citados bens, os roubadores ingressaram no carro da vítima e empreenderam fuga. Um transeunte que passava pelo local dos fatos, visualizou a ação criminosa e acionou a Polícia Militar, que foi cientificada acerca do crime e das placas identificadoras do veículo subtraído. Nesse contexto, poucas horas após o roubo e a poucos quilômetros do local dos fatos, por volta das 2h30, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Colinas, Jardim D'Oeste, Osasco/SP, visualizaram o automóvel da vítima trafegando no contrafluxo e ocupado por dois indivíduos. Ao notarem a presença policial, os sujeitos imprimiram maior velocidade ao veículo e iniciou-se breve acompanhamento, que durou cerca de dois minutos, até o momento em que o carro da vítima foi interceptado na Rua Maysa, altura do numeral 100, Portal D'Oeste, Osasco/SP. Nesse momento, os criminosos desembarcaram do automóvel e tentaram fugir a pé, tendo um dos agentes logrado êxito em fugir, sendo o denunciado alcançado e detido pelos policiais militares. Em revista pessoal e em buscas pelo veículo, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a origem do automóvel, KEVIN apresentou aos agentes de Estado somente respostas evasivas, motivo pelo qual foi exarada voz de prisão. Interrogado em solo policial, o denunciado negou a prática criminosa, afirmando que somente passava pelo local dos fatos quando foi detido pelos policiais militares (fls.09).

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 70/71).

Regularmente citado (fls. 97) o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 100/101).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas (fls. 118/119, 120, 177, 188) e, ao final, interrogado o réu (fls. 189 e 192).

O Ministério Público opinou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 196/202).

A Defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, IV do Código de Processo Penal (fls. 213/218).

É a síntese do relatório. Passo a decidir.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, Boletim de Ocorrências de fls. 3/6, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva restou absolutamente comprovada.

A vítima Antonio disse que estava fazendo entrega do mercado livre, cerca de 19h00m, foi pegar a encomenda no carro para entregar, vieram 3 rapazes, um deu uma gravata na vítima e os outros bateram nele para pegar a chave do carro, conseguiram derrubá-lo, pegaram o carro, ainda tinham 33 entregas para fazer, e saíram disparados, uma vizinha viu e chamou a polícia, a vítima conversou, explicou, registrou a ocorrência, telefonou para a empresa, buscaram a vítima e levaram para casa. Disse que quando foi umas 02:30 telefonaram para a vítima, que foi a um DP para pegar o carro, um indivíduo foi preso. Disse que no dia a vítima estava machucada, não conseguia ver direito. Respondeu que ficou com lesões, porque bateram nele, não queria entregar a chave do carro porque estava cheio de entrega para fazer. Disse que não deu para prestar muita atenção nos rostos, porque estavam

em 3, batendo na vítima. Disse que não deu para olhar totalmente o rosto dos três, mas deu para ver. Disse que um estava com blusa de touca. Disse que só reconheceu 1 na delegacia. Disse que esse foi quem pegou o carro e agrediu a vítima também. Descreveu o réu como sendo moreno claro, cabelo curto, magro, estatura mediana, do tamanho da vítima, mais ou menos. Reconheceu o réu em juízo.

A testemunha Erick disse que estavam em patrulhamento e esse veículo estava constando como produto de roubo, desta data, na parte da tarde, em Pirituba. Estavam em Osasco no contra-fluxo, tentaram voltar para fazer a abordagem e eles empreenderam fuga, aceleraram o carro, quando chegaram na porta da comunidade, os dois indivíduos tentaram correr e esse foi alcançado. Disse que se recorda de dois. Disse que não encontraram nada de ilícito. Disse que a vítima informou que no momento do roubo, ele levou uma gravata e bateram nele, por isso não conseguiu ver muita coisa. Disse que fizeram a vistoria veicular, acharam pertences da vítima, inclusive os documentos da vítima estavam lá. Disse que acredita que a apreensão do veículo se deu cerca de 4 horas depois do roubo. Respondeu que a abordagem foi entre 10/11h da noite. Disse que somente abordaram, algemaram e conduziram ao DP. A testemunha Gabriel disse que tinham acabado de atender uma ocorrência e se depararam com o veículo que era produto de roubo do mesmo dia e quando avistaram os indivíduos saíram atrás, eles empreenderam fuga, abandonaram o veículo, um correu, mas conseguiram pegar o Kevin. Disse que ele não quis falar muita coisa no local, e o conduziram ao DP. Disse que lá, eles fizeram contato com a vítima, que informou que estava fazendo entregas do Mercado Livre, quando foi abordado pelos indivíduos, lembra-se que a vítima se referia no plural, então deduziram que eram no mínimo 2. Disse que a vítima disse que não se lembrou muito de ter visto nenhum deles, mas reconheceu a voz sem sombra de dúvidas. Respondeu que encontraram documento da vítima no veículo e que o carro estava muito bagunçado. Disse que nada em relação às entregas do Mercado Livre foi encontrado. Disse que já tinha passado umas 4, 5 ou 6 horas do roubo. Disse que viu 2 indivíduos dentro do veículo. Disse que a abordagem foi após 4 a 6 horas do roubo, em Osasco.

Em juízo, o réu disse que já foi condenado por roubo; sobre os fatos, disse que estava no bar perto de casa; por volta de quatro da manhã entrou na favela, quando visualizou policiais no meio da viela; fizeram a abordagem e disseram que seria submetido a reconhecimento na delegacia e prenderam-no. Disse que o veículo foi o que eles apresentaram lá, estava entrando na favela, foi avisado de que havia polícia, mas continuou entrando, os policiais o viram lá e disseram que ele iria para reconhecimento, disse que estava sozinho nesse dia, e que o carro estava lá na favela em que mora. Respondeu que o bar ficava na favela; e que do bar não conseguia ver o veículo ônix; o carro estava em frente da favela; disse aos policiais que não havia pegado nenhum carro; no bar estava com outras pessoas; somente sabe o apelido da pessoa que estava no bar; lá tem muito roubo de carro; os meninos deixam o carro e correm para a favela; disse que não viu eles correndo nesse dia, mas acha que foi isso que aconteceu.

As provas são firmes para a condenação.

Em juízo, a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial. Além disso, reconheceu o réu.

As testemunhas, policiais militares, narraram os fatos tal como na fase extrajudicial. Ambos disseram que o réu era um dos indivíduos que estavam dentro do veículo, produto de roubo e que conseguiram capturá-lo após tentativa de fuga. Seus depoimentos são coerentes e harmônicos entre si.

Salienta-se que, em crimes de roubo, a palavra da vítima merece especial relevo, eis que seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, de forma que prevalece sobre a palavra dos réus, que podem contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação. Ainda, importante dizer que, em sede de crimes patrimoniais, praticados quase sempre na clandestinidade, a palavra das vítimas é de fundamental importância e merece total credibilidade. Neste sentido:

PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de

convicção. (TACrimSP - Ap. nº 868.075/9 - 7ª Câmara - Rel. Nogueira Filho - J.10.11.94 - RJDTACRIM 24/230).

Ressalto também que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como qualquer testemunha, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou à tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).

Dessa forma, o crime de roubo se consumou, havendo efetiva lesão ao patrimônio da vítima. A causa de aumento de pena do crime de roubo também foi suficientemente comprovada.

O concurso de agentes é evidente, conforme acima demonstrado, sendo certo que o réu e agentes não identificados estavam conluiados entre si para a prática do delito, tendo uns aderido às condutas dos outros.

Importante mencionar, ainda, que, em casos de crimes cometidos em concurso de agentes, não há necessidade de que todos pratiquem os mesmos atos, sendo que a identidade de propósitos já é suficiente para que o fato seja punível a todos. Portanto, a versão do réu não convence e está dissociada de todo o conjunto probatório colhido nos autos.

Quanto à agravante do "estado pandêmico" não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19, principalmente, a contar a data do delito, já em período de retomada das atividades.

Não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

A condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as consequências do crime são negativas, notadamente em razão das lesões físicas suportadas pela vítima e certamente do prejuízo financeiro por conta das encomendas não entregues. Assim, fixo a pena base, majorada em 1/6, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente, porém, a atenuante da menoridade. Promovo a redução de 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, presentes o concurso de pessoas. Assim, promovo o aumento da pena em 1/3, obtendo a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

O regime é o fechado, uma vez que é o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, bem como pelo fato de o réu ser reincidente.

Pelos mesmos motivos e também diante da pena aplicada, o réu não faz jus aos benefícios penais e processuais penais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR KEVIN CALDEIRA PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos legais que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São

Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).
P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA